

TEMA 43

El presupuesto de la Generalitat: contenido, elaboración y estructura.

Tramitación y aprobación.

Gestión presupuestaria.
Pagos a justificar.
Anticipos de Caja Fija.

Los créditos presupuestarios y sus modificaciones.

Normas para la modificación de los presupuestos y competencias en las Leyes de Presupuestos anuales.



EL PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT: CONTENIDO, ELABORACIÓN Y ESTRUCTURA

EL PRESUPUESTO: REGULACIÓN EN EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA

Artículo 76 del Estatuto de Autonomía:

1. Corresponde al Consell la elaboración del presupuesto de la Generalitat, que debe ser sometido a Les Corts para su aprobación. Toda proposición o enmienda que suponga un aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Consell para su tramitación.
2. El presupuesto de la Generalitat será único y se elaborará con criterios homogéneos con los del Estado. El presupuesto tiene carácter anual.
3. El presupuesto incluirá necesariamente la totalidad de los ingresos y gastos de los organismos y, en su caso, los beneficios fiscales que afecten a los tributos propios establecidos por Les Corts
4. El presupuesto debe ser presentado a Les Corts, al menos, con 2 meses de antelación al comienzo del correspondiente ejercicio. Si aquel **NO ESTUVIERE APROBADO EL PRIMER DÍA DEL EJERCICIO, SE ENTENDERÁ PRORROGADO EL DEL EJERCICIO ANTERIOR HASTA LA APROBACIÓN.**
5. Al presupuesto de la Generalitat se acompañarán los anexos de los presupuestos de las empresas públicas de la Generalitat.

DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT

Artículo 30 LEY 1/2015. Definición.

Los presupuestos de la Generalitat constituyen la **expresión cifrada, conjunta y sistemática** de los **derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los sujetos** que forman parte del sector público de la Generalitat. Los presupuestos de la Generalitat **se adecuarán** a los **principios** que rigen la **programación presupuestaria**, a los **escenarios presupuestarios plurianuales** y a la **consecución de los objetivos de los programas de gasto**.

ALCANCE SUBJETIVO Y CONTENIDO DE LOS PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT

Artículo 31 LEY 1/2015. Alcance subjetivo y contenido

1. Los Presupuestos de la Generalitat estarán integrados por:

- a) **Los presupuestos de los sujetos del sector público administrativo.**
- b) **Los presupuestos de explotación y capital de las entidades del sector público empresarial y fundacional.**
- c) **Los presupuestos de los fondos a que se refiere el artículo 2.4 de esta ley.**

2. Los Presupuestos de la Generalitat determinarán:

- a) Las **obligaciones económicas que, como máximo, pueden reconocer y los derechos que prevén liquidar** durante el correspondiente **ejercicio** los sujetos referidos en la letra a del apartado anterior.
- b) Los **gastos e ingresos y las operaciones de inversión y financieras** a realizar por las entidades contempladas en la **letra b** del apartado anterior.
- c) Los **objetivos** a alcanzar en el ejercicio por cada uno de los **gestores responsables de los programas** con los recursos que el respectivo presupuesto les asigna.
- d) La **estimación de los beneficios fiscales** que afecten a los tributos de la Generalitat y a aquellos cuyo rendimiento se cede por el Estado a la Generalitat, detallando para cada tipo de impuesto el importe de los beneficios fiscales correspondientes a normativa estatal y a normativa de la Comunitat Valenciana.

ALCANCE SUBJETIVO Y CONTENIDO DE LOS PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT

Artículo 31 LEY 1/2015. Alcance subjetivo y contenido

2. Los Presupuestos de la Generalitat determinarán:

- a) Las obligaciones económicas que, como máximo, pueden reconocer y los derechos que prevén liquidar durante el correspondiente ejercicio los sujetos referidos en la letra a del apartado anterior
- b) Los gastos e ingresos y las operaciones de inversión y financieras a realizar por las entidades contempladas en la letra b del apartado anterior.
- c) Los objetivos a alcanzar en el ejercicio por cada uno de los gestores responsables de los programas con los recursos que el respectivo presupuesto les asigna.

Régimen económico-presupuestario básico del sector público de la Generalitat

Artículo 4. Del régimen económico-presupuestario básico del sector público de la Generalitat

El presupuesto de gastos de los sujetos que conforman el sector público administrativo tendrá carácter limitativo y vinculante.

El presupuesto de gastos de las EDPs integradas en el sector público administrativo tendrá carácter limitativo por el importe global y carácter estimativo para la distribución de los créditos de acuerdo con su naturaleza económica, con ***excepción*** de los correspondientes a gastos de personal y de subvenciones nominativas que, en todo caso, tendrán **carácter limitativo y vinculante**.

El presupuesto de gastos de las entidades integradas en el sector público empresarial y fundacional tendrá carácter estimativo y no vinculante, ***salvo*** las dotaciones consignadas en el capítulo destinado a gastos de personal que tendrán carácter limitativo y vinculante por su cuantía total.

En aplicación de estos preceptos, el **ARTÍCULO 1 DE LA LEY 8/2023, DE 27 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT PARA EL EJERCICIO 2024 RECOGE EL CONTENIDO DE LOS PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA PARA EL AÑO 2024**. Establece:

1. Los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2024 constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de lo siguiente:
 - a) Las obligaciones que pueden reconocer las instituciones estatutarias
 - b) Las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Administración de la Generalitat y sus OOA, así como los derechos que se prevé liquidar durante el ejercicio.
 - c) Las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por las sociedades mercantiles de la Generalitat.
 - d) La totalidad de los gastos e ingresos de las EPEs de la Generalitat y de otras EDPs distintas de las anteriores.
 - e) Las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por las fundaciones del sector público de la Generalitat.
 - f) Las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer los consorcios adscritos a la Generalitat, siempre que sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de esta, así como los derechos que se prevé liquidar durante el ejercicio.
 - g) Las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por los fondos carentes de personalidad jurídica a que se refiere el apartado 4 del artículo 2 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat. 15

ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT: PROCEDIMIENTO Y REMISIÓN A LES CORTS

FASE PREVIA

APROBACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD Y DEUDA PÚBLICA, ASÍ COMO LA REGLA DE GASTO.

1.º

En 1er. semestre GOBIERNO, (ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS), a propuesta del MHAC y previo informe del CPFF y CNAL fijará los objetivos de estabilidad presupuestaria, en términos de capacidad o necesidad de financiación de acuerdo con SEC, y el objetivo de deuda pública referido a los 3 ej. Ss. Antes del 1 de abril MHAC remitirá propuestas de objetivos al CPFF y CNAL que Plazo máximo 15 días emiten informe.

2.º

El acuerdo del Consejo de Ministros anterior se remite a las CORTES GENERALES acompañado de las recomendaciones y del informe anterior.

En forma sucesiva y tras el correspondiente debate en pleno, el Congreso de los Diputados y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno.

3.º

Si Congreso o Senado los RECHAZAN, Gobierno en plazo máximo 1 mes, remitirá un nuevo acuerdo

4ª

Aprobados los objetivos la ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE LAS AAPP habrán de acomodarse a dichos objetivos.

ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT: PROCEDIMIENTO Y REMISIÓN A LES CORTS

Art.33
Ley
1/2015

1.º

CONSELL
propuesta de
la persona
titular de la
CHACIENDA,
acordará el
LÍMITE
MÁXIMO DE
GASTO NO
FINANCIERO
de los
presupuestos
de la
Generalitat
para
el siguiente
ejercicio

2.º

C.HACIENDA
ORDEN DE
ELABORACIÓN

3.º

Las instituciones de
la GV y las
consellerías
remitirán a
C.HACIENDA sus
propuestas de
presupuesto, así
como las propuestas
de presupuesto de los
distintos sujetos que
conforman el SPI a
ellas adscritos.

4.º

C.HACIENDA
elaborará el
ANTEPROYECTO
DEL
PRESUPUESTO
DE INGRESOS
de la
Administración
de la
Generalitat

5.º

C.HACIENDA
elaborará el
anteproyecto de Ley
de Presupuestos
atendiendo a las
directrices y el
procedimiento fijado
en la orden de
elaboración

6.º

C.HACIENDA
elevará **al**
Consell el
anteproyecto de la
Ley de Presupuestos
de la Generalitat,
acompañado por la
documentación
complementaria
que se determine en
esta ley.

ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT: PROCEDIMIENTO Y REMISIÓN A LES CORTS

Remisión del proyecto de ley de presupuestos a Les Corts artículo 34 de la Ley 1/2015,

1. El proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat se remitirá a Les Corts ANTES DEL 1 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, para su examen y aprobación o, en su caso, enmienda o devolución al Consell.

2. El proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat irá acompañado de la siguiente DOCUMENTACIÓN:

a) Estados consolidados de los presupuestos.

b) Memoria explicativa del articulado del proyecto de ley.

c) Detalle de las plantillas de la Administración de la Generalitat y organismos autónomos, adecuada a la estructura orgánica.

d) Distribución de los gastos en programas por objetivos.

e) Detalle, con alcance plurianual, de los proyectos de inversión que incluirá, en su caso, la clasificación territorial.

f) La liquidación de los presupuestos del año anterior y un estado de ejecución del presupuesto de la Administración de la Generalitat del ejercicio corriente.

g) Informe económico-financiero

h) Memoria de los beneficios fiscales que afecten a los tributos de la Generalitat.

i) Informe de impacto de género.

ARTÍCULO 35 DE LA LEY 1/2015. PRÓRROGA DE LOS PRESUPUESTOS DE LA GV:

1. Si Les Corts no aprobaran el presupuesto de la Generalitat antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, **se entenderá prorrogado el del ejercicio anterior hasta la aprobación y publicación del nuevo en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.**
2. La prórroga **no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo.**
3. **La estructura orgánica** del presupuesto prorrogado **se adaptará**, sin alteración de la cuantía total, a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse.
4. **El Consell, a propuesta de la persona titular de la conselleria** con competencias en materia de hacienda, podrá establecer las **condiciones específicas de la prórroga.**

ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT

Artículo 36 de la Ley 1/2015: La estructura de los presupuestos de la Generalitat y de sus anexos se determinará, de acuerdo con lo establecido en esta ley, por la conselleria con competencias en materia de hacienda, teniendo en cuenta la **organización** del sector público de la Generalitat, la **naturaleza económica** de los ingresos y de los gastos y las **finalidades y objetivos** que se pretenda conseguir.

CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS

La estructura de los estados de gastos de los presupuestos se contiene en el artículo 37 de la Ley 1/2015:

Los estados de gastos de los presupuestos de los sujetos con **presupuesto limitativo** se estructurarán de acuerdo con las siguientes clasificaciones:

- a) **CLASIFICACIÓN ORGÁNICA** que agrupará por **secciones y servicios** presupuestarios los créditos asignados.
- b) **CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS** (se desagregan de **grupo de función, función subfunción, programa y subprograma**).
- c) **CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**, que agrupará los créditos por capítulos separando las operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria. (Se desagregan en **capítulos, artículos, concepto y subconcepto**).

OPERACIONES CORRIENTES: incluyen los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos financieros y las transferencias corrientes.

OPERACIONES DE CAPITAL: incluyen las inversiones reales y las transferencias de capital.

FONDO DE CONTINGENCIA recogerá la dotación para atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de esta ley.

OPERACIONES FINANCIERAS: incluyen las de activos financieros y las de pasivos financieros.

- d) Los capítulos se desglosarán en artículos y estos, a su vez, en conceptos que podrán dividirse en subconceptos. **CLASIFICACIÓN TERRITORIAL**, que agrupará por **provincias, comarcas o municipios** los créditos asignados a los distintos centros gestores del gasto.

ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT

Artículo 36 de la Ley 1/2015: La estructura de los presupuestos de la Generalitat y de sus anexos se determinará, de acuerdo con lo establecido en esta ley, por la conselleria con competencias en materia de hacienda, teniendo en cuenta la **organización** del sector público de la Generalitat, la **naturaleza económica** de los ingresos y de los gastos y las **finalidades y objetivos** que se pretenda conseguir.

CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS

La estructura de los estados de gastos de los presupuestos se contiene en el artículo 37 de la Ley 1/2015:

Los estados de gastos de los presupuestos de los sujetos con **presupuesto limitativo** se estructurarán de acuerdo con las siguientes clasificaciones:

- a) **CLASIFICACIÓN ORGÁNICA** que agrupará por **secciones y servicios** presupuestarios los créditos asignados.
- b) **CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS** (se desagregan de **grupo de función, función subfunción, programa y subprograma**).
- c) **CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**, que agrupará los créditos por capítulos separando las operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria. (Se desagregan en **capítulos, artículos, concepto y subconcepto**).

OPERACIONES CORRIENTES: incluyen los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos financieros y las transferencias corrientes.

OPERACIONES DE CAPITAL: incluyen las inversiones reales y las transferencias de capital.

FONDO DE CONTINGENCIA recogerá la dotación para atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de esta ley.

OPERACIONES FINANCIERAS: incluyen las de activos financieros y las de pasivos financieros.

- d) Los capítulos se desglosarán en artículos y estos, a su vez, en conceptos que podrán dividirse en subconceptos. **CLASIFICACIÓN TERRITORIAL**, que agrupará por **provincias, comarcas o municipios** los créditos asignados a los distintos centros gestores del gasto.

ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT

CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS

La estructura de los estados de ingresos de los presupuestos se contiene en el **artículo 38 de la Ley 1/2015**:

Los estados de ingresos de los presupuestos de los sujetos con **presupuesto limitativo** se estructurarán siguiendo las clasificaciones orgánica y económica:

- La **CLASIFICACIÓN ORGÁNICA** distinguirá los ingresos correspondientes a la Administración de la Generalitat y los correspondientes a cada uno del resto de sujetos, según proceda.
- La **CLASIFICACIÓN ECONÓMICA** agrupará los ingresos, separando los corrientes, los de capital, y las operaciones financieras.

INGRESOS CORRIENTES: impuestos directos, impuestos indirectos, tasas, precios públicos y otros ingresos, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales.

INGRESOS DE CAPITAL: enajenación de inversiones reales y transferencias de capital

OPERACIONES FINANCIERAS: activos financieros y pasivos financieros.

GESTIÓN PRESUPUESTARIA.PAGOS A JUSTIFICAR. ANTICIPOS DE CAJA FIJA

Podemos definir la ejecución del presupuesto de gastos como la aplicación o empleo de los créditos concedidos a la realización de gastos públicos. Es requisito del gasto que aparezca en el presupuesto, ajustándose a este en cuantía y finalidad

LIMITACIONES

Cualitativa: Los créditos para gastos se destinarán, exclusivamente, para aquella finalidad para la que hayan sido autorizados por la Ley de presupuestos o por las modificaciones presupuestarias.

Cuantitativa: Los créditos consignados en los estados de gastos tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior a su importe.

Temporal: Los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén vinculados al cumplimiento de las obligaciones ya reconocidas se considerarán anulados de pleno derecho.

EXCEPCIONES: ARTICULO 39.5: 5. Con cargo a los créditos consignados en el estado de gastos de los presupuestos solo se podrán contraer obligaciones derivadas de gastos que se efectúen en el propio ejercicio presupuestario. No obstante lo anterior, podrán aplicarse a los créditos del presupuesto vigente las siguientes obligaciones:

a) Las que resulten de liquidaciones de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos de la Generalitat.

b) Las que tengan su origen en resoluciones judiciales.

c) Las que siendo consecuencia de compromisos de gasto de ejercicios cerrados, hubieran sido debidamente adquiridas de acuerdo con el procedimiento administrativo y contable que reglamentariamente se determine.

En el caso de que fuera necesario imputar al presupuesto corriente obligaciones de ejercicios anteriores que no se hallen comprendidas en los supuestos previstos en los párrafos anteriores, dicha imputación requerirá acuerdo del Consell, debiendo además, ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en el plazo máximo de diez días.

ARTÍCULO 56. DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA.

1. La C.HACIENDA **realizará el seguimiento de la ejecución de los créditos y del cumplimiento de los objetivos de cada programa** y, a tal efecto, podrá adoptar las **medidas provisionales que considere necesarias** para asegurar tanto el cumplimiento de los compromisos en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, como el logro de los citados objetivos. **Dichas medidas deberán ser comunicadas al Consell para su ratificación.**

2. La Administración de la Generalitat observará los adecuados **cauces de cooperación y coordinación con otras Administraciones** públicas a fin de racionalizar el empleo de los recursos con los que se dota el sector

ARTÍCULO 57. NO DISPONIBILIDAD DE LOS CRÉDITOS.

1. En el marco de lo previsto en el apartado 1 del artículo anterior, la **C.HACIENDA podrá proponer al Consell que acuerde la no disponibilidad de créditos presupuestarios, que se instrumentará mediante las correspondientes retenciones de créditos (DOCUMENTOS CONTABLES R).** Estos acuerdos deberán ser **publicados en el DOCV en el plazo de 2 meses.**

2. Los acuerdos de no disponibilidad de créditos aprobados por el Consell **que superen el 20 % del total del presupuesto consolidado deberán darse cuenta a Les Corts en la forma y trámite recogido en su reglamento.**

3. La persona titular de C.HACIENDA **podrá proponer, motivadamente, al Consell la revocación parcial o total** del acuerdo de no disponibilidad de crédito.

Dicha revocación podrá tener por objeto:

- **La reposición de los créditos liberados en la aplicación de origen, para su gestión ordinaria.**
- **Su traspaso a la sección presupuestaria de gastos diversos**, en orden a su vinculación a la consecución del objetivo de estabilidad, para la cobertura de créditos calificados como ampliables, o para su aplicación a otros créditos del presupuesto mediante la correspondiente transferencia de crédito.

4. En todo caso los distintos **sujetos del sector público de la Generalitat cuyas dotaciones hayan quedado afectadas**, directa o indirectamente por la no disponibilidad, deberán **adecuar su estado de gastos a la nueva situación.**

LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ARTÍCULO 58 DE LA LEY 1/2015: FASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

a)
**APROBACIÓN
DEL GASTO.** Es
el acto por el
cual se autoriza
la realización de
un gasto por
cuantía cierta o
aproximada,
reservándose, a
tal fin, la
totalidad o una
parte de un
crédito
presupuestario.
La aprobación
inicia el
procedimiento
de ejecución del
gasto, sin que
implique
relaciones con
terceros ajenos
a la Hacienda
pública de la
Generalitat.

b)
**COMPROMISO
O
DISPOSICIÓN
DEL GASTO.** Es el
acto mediante el cual
se acuerda, previos
los trámites legales
precedentes, la
realización de gastos
previamente
aprobados, por un
importe determinado
o determinable. La
disposición del gasto
es un acto con
relevancia jurídica
para con terceros,
que vincula a la
Hacienda pública de
la Generalitat a la
realización del gasto a
que se refiera en la
cuantía y condiciones
establecidas.

c)
**RECONOCIMIENTO
DE LA
OBLIGACIÓN.** Es el
acto mediante el que se
declara la existencia de
un crédito exigible
contra la Hacienda
pública de la Generalitat
derivado de un gasto
aprobado y dispuesto y
que comporta la
propuesta de pago
correspondiente. El
reconocimiento de
obligaciones con cargo a
la Hacienda pública de la
Generalitat se producirá
previa acreditación
documental ante el
órgano competente de
la realización de la
prestación o el derecho
del acreedor de
conformidad con los
acuerdos en virtud de
los cuales se aprobó y
dispuso el gasto.

d)
**ORDENACIÓN
DEL PAGO Y
PAGO
MATERIAL.**

Cuando la naturaleza de la operación o gasto así lo determinen, se acumularán en un solo acto las fases de ejecución precisas

FASE PREVIA: CONTRACCIÓN DE LAS ESTIMACIONES ANUALES.

ARTÍCULO 2 DEL DECRETO 77/2019

1. Efectuada la apertura del presupuesto de gastos del correspondiente ejercicio, se registrarán, en la fase contable que corresponda y con carácter previo al registro de cualquier otro expediente, los siguientes gastos con el orden que se determina a continuación:

1.º Las anualidades que, correspondiendo al ejercicio corriente, deriven de **compromisos de carácter plurianual contraídos en ejercicios anteriores.**

2.º Los **compromisos de gasto de ejercicios anteriores**, siempre que hayan sido debidamente adquiridos, que hubieran quedado pendientes de alcanzar la fase contable de reconocimiento de la obligación, de acuerdo con lo establecido en el **artículo 39.5 c) de la Ley 1/2015.**

3.º Las anualidades que deriven de la **tramitación anticipada de expedientes.**

4.º La **previsión anual** de los inherentes al **normal funcionamiento** de cada programa.

SI NO EXISTIERA CRÉDITO, O ESTE FUERA INSUFICIENTE la subsecretaría u órgano que tenga atribuidas las competencias en materia de gestión económica comunicará a la DGP antes del 01/03 las actuaciones a realizar respecto de las operaciones pendientes de registro, con objeto de poder atender todos los gastos a que se hace referencia en el apartado anterior

ARTÍCULO 59. COMPETENCIAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE GASTOS

1. Corresponde a las **personas titulares de las consellerias aprobar los gastos y efectuar la disposición** de crédito de los servicios propios a su cargo, salvo los casos reservados por la ley a la competencia del Consell. Asimismo, les corresponde **reconocer las obligaciones y proponer** a la persona titular de la conselleria con competencia en materia de hacienda la ordenación de los correspondientes pagos.
2. Con la misma salvedad legal, corresponde a las **personas que ostenten la presidencia o dirección**, en caso de no existir presidencia, de los entes con presupuesto limitativo la aprobación, disposición, así como el reconocimiento de las obligaciones correspondientes.
3. Las facultades a las que se refieren los números anteriores podrán **desconcentrarse mediante decreto o delegarse** en los términos previstos reglamentariamente.

ARTÍCULO 60. ORDENACIÓN DE PAGOS

1. Corresponde a la persona **titular de la conselleria competente en materia de hacienda** la ordenación general de pagos en el ámbito de la Administración de la Generalitat. Para el resto de sujetos que conforman el sector público administrativo la competencia corresponderá a las **personas que ostenten la presidencia o dirección**.
2. Las **órdenes de pago se expedirán a favor de la persona acreedora que figure en la correspondiente propuesta de pago**. No obstante, por orden de la persona titular de la conselleria con competencias en materia de hacienda, se podrán regular los supuestos en que puedan expedirse a favor de las Habilitaciones, así como de las entidades colaboradoras y otros agentes mediadores en el pago, que actuarán como intermediarios para su posterior entrega a los acreedores.

ARTÍCULO 61. EMBARGO DE DERECHOS DE COBRO

Las **providencias y diligencias de embargo, mandamientos de ejecución, acuerdos de inicio de procedimiento administrativo de compensación y actos de contenido análogo, dictados por órganos judiciales o administrativos**, en relación con derechos de cobro que los particulares ostenten frente a la Administración de la Generalitat y que sean pagaderos a través de la ordenación de pagos, **se comunicarán** necesariamente al **órgano competente en materia de Tesorería** para su debida práctica mediante consulta al sistema de información contable y contendrán al menos la identificación de la persona afectada, con expresión del nombre o denominación social y su número de identificación fiscal, el importe del embargo, ejecución o retención y la especificación del derecho de cobro afectado con expresión del importe, órgano a quien corresponde la propuesta de pago y obligación a pagar.

ARTÍCULO 62. PAGOS INDEBIDOS Y REINTEGROS.

(Artículo 33 del DECRETO 77/2019, de 7 de junio)

1. A los efectos de esta ley se entiende por **pago indebido el realizado por error material, aritmético o de hecho**, en favor de persona en quien no concurra derecho alguno de cobro frente a la Administración con respecto a dicho pago o en cuantía que excede de la consignada en el acto o documento que reconoció el derecho del acreedor.

2. **Quien perciba un pago indebido total o parcial queda obligado a su restitución.** El órgano que haya cometido el error que originó el pago indebido, dispondrá de inmediato, de oficio, la restitución de las cantidades indebidamente pagadas conforme a los procedimientos reglamentariamente establecidos y, en defecto de procedimiento específico, con arreglo al que establezca la persona titular de la conselleria con competencias en materia de hacienda. Los ingresos obtenidos por reintegros de pagos realizados de manera indebida a cargo de créditos presupuestarios del ejercicio corriente deberán originar la reposición de estos últimos en las condiciones que se fijen reglamentariamente.

3. La **revisión de los actos** de los que se deriven reintegros distintos a los correspondientes a los pagos indebidos a que se refiere el apartado primero anterior se realizará de acuerdo con los **procedimientos de revisión de oficio de actos nulos o anulables**, previstos en la Ley 39/2015, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, **o de conformidad con los procedimientos específicos de reintegro** establecidos en las normas reguladoras de los distintos ingresos, según la causa que determine su invalidez. La efectividad de los ingresos por reintegro se someterá a lo establecido en el capítulo II del título I de esta ley.

4. A salvo de lo establecido por la normativa reguladora de los distintos reintegros, el reintegro de pagos indebidos o declarados inválidos **devengará el interés previsto en el 16 de esta ley, desde el momento en que se produjo el pago hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.** A tal efecto, **no se devengará** el mencionado interés cuando el perceptor de un pago indebido proceda a la efectiva **devolución voluntaria** de los fondos percibidos sin el previo requerimiento de la Administración. El régimen de devengo de intereses previsto en el primer párrafo del presente apartado resultará también de aplicación en los casos en los que proceda el reintegro de las cantidades percibidas de la Hacienda Pública de la Generalitat por haber incumplido el perceptor de los fondos las condiciones establecidas para su entrega o por no haberse justificado correctamente su cumplimiento, conforme lo establecido en el artículo 172.2 de esta ley.

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

ARTÍCULO 65. GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

La gestión del presupuesto de ingresos se realizará en las siguientes FASES SUCESIVAS O SIMULTÁNEAS:

a) **RECONOCIMIENTO DEL DERECHO:** es el acto que, conforme a la normativa aplicable a cada recurso específico, declara y liquida un crédito a favor de la Administración de la GV y de sus entidades con presupuesto limitativo.

b) **PROPUESTA DE INGRESO.** ingreso es el acto por el que el órgano gestor propone al órgano competente la operación encaminada a la efectiva extinción de los derechos previamente reconocido

EXTINCIÓN DEL DERECHO: en efectivo, en especie, o por compensación, en los casos previstos en las disposiciones especiales que sean de aplicación. Las extinciones de derechos por otras causas serán objeto de contabilización diferenciada, distinguiendo entre las producidas por anulación de la liquidación y las producidas en el proceso de recaudación por prescripción, condonación o insolvencia.

ARTÍCULO 66. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

En la gestión de devoluciones de ingresos se distinguirá el **RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN**, cuyo origen será la realización de un ingreso indebido u otra causa legalmente establecida, y el **PAGO DE LA DEVOLUCIÓN**.

En los supuestos previsto, comprenderá también el importe de los **INTERESES DE DEMORA**, que se calcularán utilizando el interés legal del dinero fijado en la ley de presupuestos vigente en cada período desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE PAGO

ARTÍCULO 64. PAGOS A JUSTIFICAR.

1. Las órdenes de pago que, excepcionalmente, **en el momento de su expedición no puedan ir acompañadas de los documentos acreditativos** del derecho de la persona acreedora, tendrán el carácter de «a justificar», sin perjuicio de la **aplicación procedente a los créditos presupuestarios** correspondientes.
2. Los **perceptores** de las órdenes de pago a justificar serán **responsables**, en los términos previstos en esta ley, de la custodia y uso de los fondos y de la **rendición de la cuenta, debiendo justificar en el plazo de 3 meses la aplicación de las cantidades recibidas, excepto las correspondientes a pagos por expropiaciones, que serán rendidas en el plazo de 6 meses**. En caso de *no presentar la justificación en este plazo*, se les comunicará para que lo efectúen en un *plazo de 10 días*, advirtiéndoles que, de no hacerlo así, se librára la correspondiente *certificación de descubierto*.
3. **Durante el transcurso de los 2 meses siguientes a la fecha de aportación de las documentaciones justificativas** a que se refiere el apartado anterior de este artículo, se procederá a la **aprobación o reparo de la cuenta rendida por la autoridad competente**.

*Es un procedimiento excepcional diseñado inicialmente para **soslayar el rigor de la «regla de servicio hecho»** en los supuestos en que resultaba de imposible o difícil aplicación.*

Sistema excepcional: solo puede emplearse en los casos expresamente previstos en la ley.

Es **alternativo al de los anticipos de caja fija en la gestión de gastos periódicos y repetitivos**, pero, además, su empleo **no se limita en exclusiva a los gastos del capítulo II**, como sí lo hace aquel.

Son pagos presupuestarios, en el momento de aprobar el pago a justificar, puede no existir un compromiso jurídico con un acreedor, aunque sí existirá la previsión de la ejecución de una actividad para la que se solicitan fondos por anticipado con la finalidad de pagarlos en cuanto se realicen.

Razones que aconsejan u obligan a realizar el pago a justificar:

- **Inexistencia de justificación para un gasto que es preciso realizar de inmediato** (como la compra de un inmueble, el pago se realiza en el momento de firmar la escritura).
- **No se conoce al acreedor concreto** aun sabiendo que el gasto va a realizarse (obras de emergencia).
- Existir una **pluralidad de acreedores por una misma causa**, por lo que resulta mucho más sencillo hacer el pago a una única persona para que se encargue de satisfacer la deuda a cada uno de los acreedores (expropiaciones).

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE PAGO

ARTÍCULO 63 DE LA LEY 1/2015. ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

1. Los anticipos de caja fija son **provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente** que se realizan a las habilitaciones para la **atención inmediata de gastos periódicos o repetitivos y posterior aplicación al presupuesto.**
2. **Reglamentariamente**, se determinarán las normas que regulan los pagos mediante anticipos de caja fija, especificando los límites cuantitativos, los gastos que pueden ser satisfechos, la aplicación al presupuesto, su régimen de justificación y cuantos otros aspectos resulten necesarios.
3. En todo caso, los fondos destinados a anticipos **tendrán el carácter de fondos públicos y formarán parte de la Tesorería de la Generalitat.**

Decreto 25/2017, de 24 de febrero, del Consell.

Gastos periódicos o repetitivos, como los referentes a dietas, gastos de locomoción, material no inventariable, conservación, tracto sucesivo y otros de similares características. **EXCEPCIÓN:** *Presidencia de la Generalitat podrá disponer de fondos de caja fija para la atención de gastos propios del capítulo VI con la limitación de 50.000 euros en el ejercicio presupuestario.*

NO aplica para gastos de subconceptos 226.02, publicidad y propaganda, salvo los gastos derivados de la publicación en diarios oficiales y en la prensa local cuando la misma sea preceptiva, a tratarse de anuncios informativos por licitaciones, subastas, edictos y cambios de localizaciones; 227.07, estudios y trabajos técnicos; 227.99, otros; así como al concepto 240, gastos de edición y distribución de publicaciones institucionales.

NO pagos individualizados superiores al importe de 5.000 euros. **A los efectos de aplicación de este límite, no podrá fraccionarse un único gasto en varios pagos.**

CUANTÍA GLOBAL: NO puede exceder del 7 % del total de los créditos iniciales del capítulo II de gastos de cada conselleria u organismo autónomo.

FONDOS SE INGRESAN EN **cuentas corrientes abiertas a tal efecto en la entidad o entidades financieras**

FIRMA MANCOMUNADA CAJERO Y HABILITADO. PAGOS MEDIANTE cheques nominativos u órdenes de transferencia con cargo a la respectiva cuenta corriente.

Se podrán **extraer** fondos y depositarlos en las propias habilitaciones, **hasta un importe máximo de 1.000 EUROS** previa solicitud justificativa de sus necesidades por las subsecretarías o unidades equivalentes, podrá autorizarse el mantenimiento de efectivo por importe superior a 1.000 euros.

CUENTAS JUSTIFICATIVAS: se acompañan de facturas, justificantes, se aprobarán por las subsecretarías o jefaturas de las unidades equivalentes a las que las cajas estén adscritas

EL CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y SUS MODIFICACIONES

¿Qué es el crédito presupuestario? «Son créditos presupuestarios cada una de las asignaciones individualizadas de gasto, que figuran en los presupuestos de los sujetos del sector público administrativo, para la cobertura de las necesidades para las que hayan sido aprobados. Su especificación vendrá determinada, de acuerdo con la agrupación orgánica, por programas, económica y, en su caso, territorial que en cada caso proceda, conforme a lo establecido en el **artículo 37 de Ley 1/2015**, sin perjuicio de los desgloses necesarios a efectos.

NATURALEZA DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Con respecto a los estados de ingresos, éstos tienen carácter de mera estimación, pudiendo recaudarse mayores o menores cuantías, pero los estados de gastos tienen un carácter limitativo, de modo que los créditos para gastos consignados en el presupuesto aparecen sujetos al principio de especialidad presupuestaria en su triple vertiente: cualitativa, cuantitativa y temporal.

Artículo 39.5 de Ley 1/2015: «Con cargo a los créditos consignados en el estado de gastos de los presupuestos solo se podrán contraer obligaciones derivadas de gastos que se efectúen en el propio ejercicio presupuestario. **EXCEPCIÓN:** 1. Liquidaciones **atrasos de personal**, 2. Que tengan origen en **resoluciones judiciales**. 3. consecuencia de compromisos de gasto de ejercicios cerrados, hubieran sido **debidamente adquiridas** de acuerdo con el procedimiento administrativo y contable que reglamentariamente se determine».

Artículo 45.1 de la Ley 1/2015 establece que los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario **no estén vinculados al cumplimiento de las obligaciones ya reconocidas se considerarán anulados de pleno derecho**.

LA VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS

La vinculación determina hasta qué nivel de desagregación se considera aplicable el principio de especialidad. En este sentido, el artículo 39.3 de la Ley 1/2015 establece que «**los niveles de vinculación de los créditos serán los que cada año se establezcan en la LEY DE PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT**».

Artículo 7. Carácter limitativo de los créditos

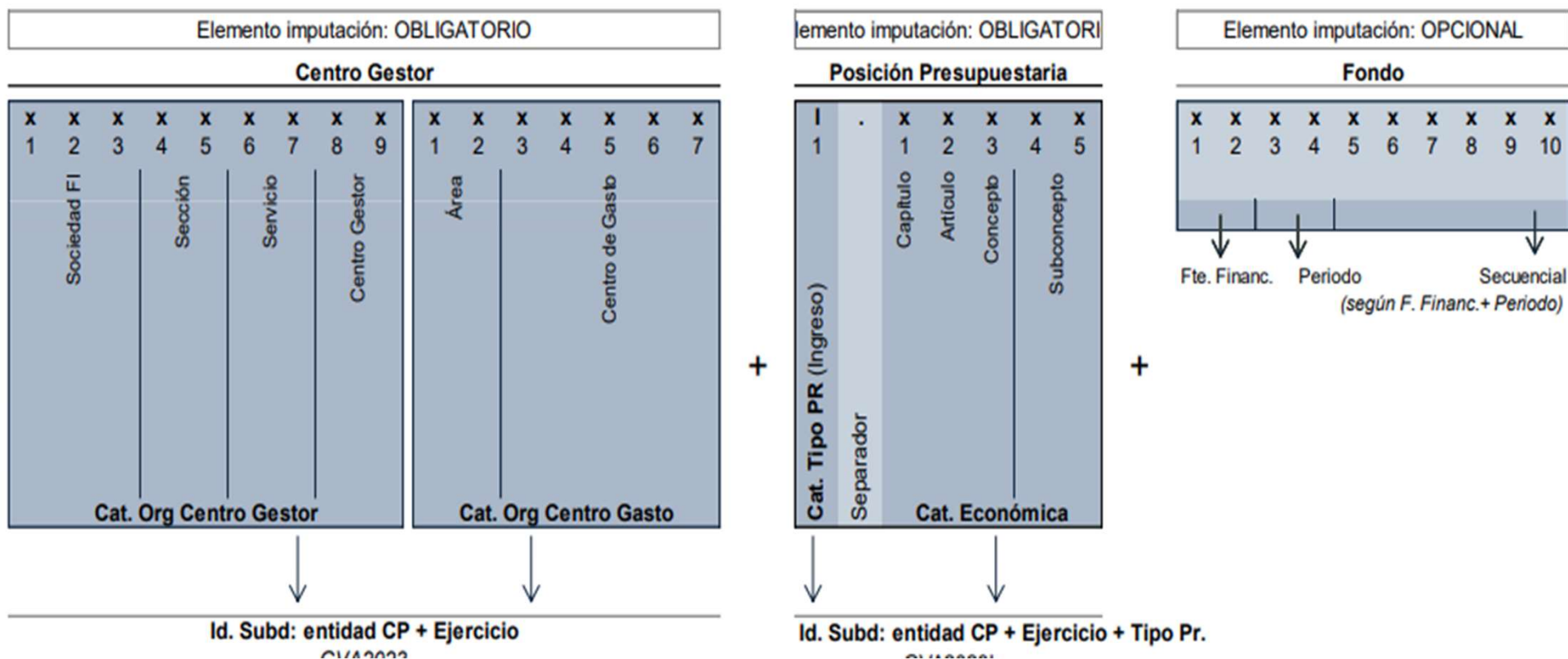
1. Los créditos para gastos se destinarán, exclusivamente, a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por esta ley o por las modificaciones presupuestarias autorizadas conforme a la legislación vigente.
2. En el ámbito de la Administración de la Generalitat y de los organismos autónomos de la Generalitat, **el crédito presupuestario se determina, atendiendo a la clasificación orgánica, de acuerdo a su naturaleza económica y funcional, de la forma siguiente:**
 - a) Para los **GASTOS DE PERSONAL, EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Y FINANCIEROS**: consignación por capítulo económico, programa presupuestario y código de fondo.
 - b) Para los **GASTOS DE TRANSFERENCIAS, CORRIENTES Y DE CAPITAL**: consignación por línea, ya sea de subvención o transferencia, capítulo económico, programa presupuestario y código de fondo.
 - c) Para los **GASTOS DE INVERSIONES REALES**: consignación por capítulo económico, programa presupuestario y fondo, excepto gastos afectos a fondos finalistas siendo en este caso consignación por proyecto de inversión, capítulo económico, programa presupuestario y código de fondo.
 - d) Para los **GASTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS**: consignación por proyecto financiero, capítulo económico, programa presupuestario y código de fondo.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Consell, en aquellos supuestos que estime necesarios, podrá establecer vinculaciones con un mayor nivel de desagregación.
4.

CONCEPTO DE APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

La aplicación presupuestaria, o partida, es la conjunción de las clasificaciones orgánica, por programas y económica. Este concepto es relevante, dado que el control contable de los gastos se realiza sobre la misma. En este sentido, el crédito presupuestario se definiría como la expresión cifrada de la aplicación presupuestaria.

PARTIDA O APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Entidad CP: GVA

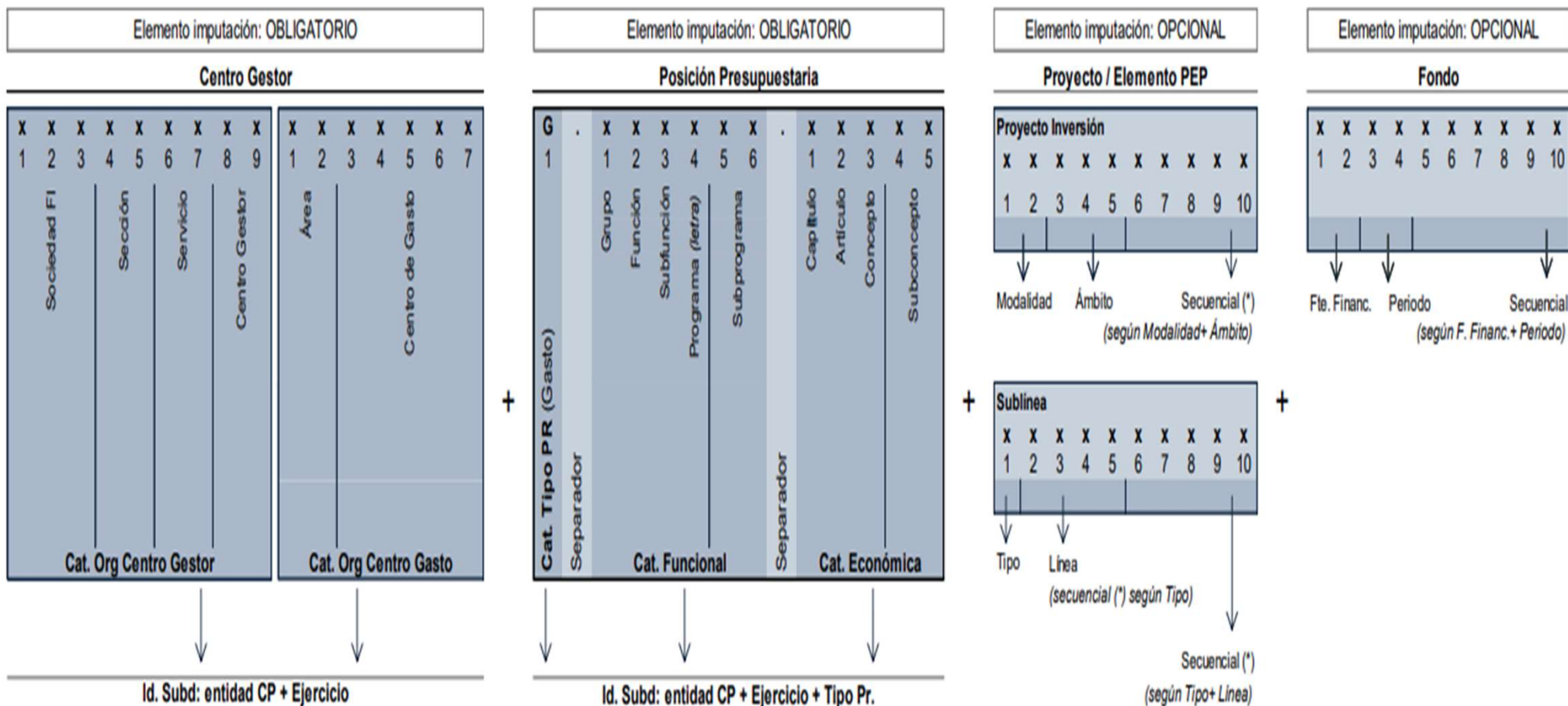


	Centro Gestor	Posición presupuestaria	Fondo	Importe
	G01050000GE00000	I.30203		200.000,00
	G01050000GE00000	I.31000		90.000,00
	G01050000GE00000	I.38199	OF23000001	20.000,00

CONCEPTO DE APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

PARTIDA O APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Entidad CP: GVA



Centro gestor	Posición presupuestaria	Proyecto	Fondos	Importe
G01050201GE00000	G.112B00.22701			5.000,00
G01050202GE00000	G.112H00.78101	S027400000		100.000,00
G01050202GE00000	G.112H00.78101	S150400000		15.000,00
G01050203GE00000	G.112C00.85001	PB00600000		1.839.740,00
G01050401GE00000	G.112A00.64598	DI38000000		6.000,00
G01059900GEP0215	G.126M00.74001	X010100000	MR22000071	4.899.770,00

ARTÍCULO 40. COMPROMISOS DE CARÁCTER PLURIANUAL

1. Podrán adquirirse **compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen**, siempre que su **EJECUCIÓN SE INICIE EN EL PROPIO EJERCICIO** y no se superen los límites y anualidades fijados en este artículo y que se acredite su coherencia con los escenarios presupuestarios y programas plurianuales.

A tal efecto, el **Consell** será el órgano competente, en todo caso, para **autorizar** la adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores **en el caso de que no exista crédito inicial**, de acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado cuarto del presente artículo.

2. LA AUTORIZACIÓN DE GASTOS DE ALCANCE PLURIANUAL SE SUBORDINARÁ A LOS CRÉDITOS QUE, PARA CADA EJERCICIO, SE CONSIGNEN A TAL EFECTO EN EL PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT.

3. El **número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a cuatro**. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la **CANTIDAD QUE RESULTE DE APLICAR AL CRÉDITO INICIAL** A que corresponda la operación los siguientes porcentajes: **en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 %, en el segundo ejercicio, el 60 %, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50 %.**

En los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, **se efectuará una retención adicional de crédito del 10 % del importe de adjudicación, en el momento en que ésta se realice.** Esta retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final. Estas retenciones computarán dentro de los porcentajes establecidos en este artículo.

Estas limitaciones no serán de aplicación a los compromisos derivados de la carga financiera de la deuda y de los arrendamientos de inmuebles, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y adquisición.

4. El **Consell**, en casos especialmente justificados, **podrá acordar la modificación de los porcentajes anteriores, incrementar el número de anualidades del apartado anterior o autorizar la adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores en el caso de que no exista crédito inicial.** A estos efectos, la conselleria competente en materia de hacienda, a iniciativa de la conselleria correspondiente, elevará al Consell la oportuna propuesta, previo informe del centro directivo competente en materia de presupuestos.

Los **acuerdos** de modificación de los porcentajes y los de incremento del número de anualidades se publicarán en el **Diari Oficial de la Generalitat Valenciana** en un mes desde su aprobación.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL GASTO:

ARTÍCULO 41. GASTOS DE TRAMITACIÓN ANTICIPADA.

(Artículo 18. Decreto 77/2019, de 7 de junio)

1. La tramitación de expedientes de gastos **podrá iniciarse en el ejercicio inmediato anterior** siempre que se cumpla alguna de las siguientes circunstancias:
 - a) Que exista **previsión reiterada en ejercicios anteriores**, asociada en el programa presupuestario, de crédito adecuado y suficiente para la cobertura presupuestaria del gasto de que se trate en los presupuestos de la Generalitat.
 - b) Que exista **crédito adecuado y suficiente en el proyecto de Ley de presupuestos** en caso de que haya sido presentado para su aprobación por las Cortes correspondiente al ejercicio siguiente.
2. En el ámbito de la **contratación administrativa** se estará a lo dispuesto en la normativa reguladora de esta materia.
3. La tramitación anticipada podrá llegar, **como máximo, al momento inmediato anterior a la adquisición del compromiso de gasto.**
4. En el expediente de gasto se tendrá que incluir una **cláusula suspensiva** indicando que su resolución queda condicionada en la efectiva existencia de crédito adecuado y suficiente una vez se apruebe el presupuesto de la Generalitat correspondiendo al ejercicio en el cual se tenga que realizar el gasto.
5. En todo caso, en la tramitación anticipada de expedientes se tendrá que cumplir lo establecido en el artículo 40 de esta ley.
6. La **conselleria competente en materia de hacienda** determinará los **requisitos** concretos a los cuales tiene que ajustarse la tramitación de los expedientes a que se refiere este artículo.

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (art. 45 al 51 LHPGV, art. 21 al 26 LPPTOS y art. 21 al 32 D77/2019)

LHPGV	TIPOLOGIA	DEFINICIÓN	FINANCIACIÓN	APROBACIÓN
ART. 45	INCORPORACIONES DE CREDITOS ADMINISTRACIÓN GV	Se incrementan los créditos del presupuesto en vigor como consecuencia de la incorporación de los remanescentes de crédito del ejercicio anterior , pero sólo en tres supuestos : - lo autoriza una norma con rango legal - Están financiados con ingresos afectados - Derivan de retenciones efectuadas para la financiación de crédito extraordinario o suplemento de crédito , cuando se haya anticipado su pago (pero en el ejercicio anterior no dió tiempo a que se aprobara la ley correspondiente).	Remanente de Tesorería Afectado	CONSELLERIA HACIENDA (24.d)
			Baja en el Fondo de Contingencia Baja en otros créditos de operaciones NO financieras.	CONSELL
ART. 45.2	INCORPORACIONES DE CREDITOS EN OAAA Y OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	"	Remanente de Tesorería Afectado	CONSELLERIA DE ADSCRIPCIÓN
ART. 46	CREDITO EXTRAORDINARIO ADMINISTRACIÓN GV	Incremento del presupuesto de gastos para atender necesidades específicas, NO PREVISTAS en el presupuesto y que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y no puede modificarse a través de las otras figuras previstas en el art. 44.1.	El titular conselleria competencia en materia de hacienda someterá al Consell el acuerdo de enviar a Les Corts el correspondiente proyecto de ley, en el que deberán quedar especificados los recursos que deben financiarlos	LES CORTS
ART. 46	SUPLEMENTO DE CREDITO ADMINISTRACIÓN GV	Incremento del presupuesto de gastos para atender necesidades determinadas para las que el crédito previsto inicialmente resulta INSUFICIENTE y no puede modificarse a través de las otras figuras previstas en el art. 44.1.		
ART. 47	CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO DEL OAAA Y OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO	"	Requieren previo informe de la conselleria de adscripción , en el que se justificará su necesidad y se especificará la forma de financiación del incremento del gasto. El Consell dará cuenta de ellas trimestralmente, a la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts.	(Porcentajes acumulados a lo largo del ejercicio presupuestario):
				- CONSELLERIA HACIENDA no exceda 5%
				- CONSELL > 5% Y < 15%
				- LES CORTS resto (15% en adelante)
ART. 48	AMPLIACIONES DE CREDITO	Tendrán la condición de ampliables los créditos destinados a atender obligaciones específicas del ejercicio que, de modo taxativo, se relacionen en ley anual de presupuestos de la Generalitat (ART. 22 LEY PRESUPUESTOS). La cuantía de dichos créditos podrá ser incrementada hasta el importe que alcancen las respectivas obligaciones.	Bajas en otros créditos del presupuesto no financiero (se transfiere de otra partida)	COMPETENTE PARA LA TRANSFERENCIA
			Con cargo al Fondo de contingencia	CONSELL
			Con cargo a la previsión del resultado del ejercicio corriente	CONSELLERIA DE HACIENDA ampliará, hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo. El CONSELL será el órgano competente para autorizar la financiación de las ampliaciones citadas en el párrafo anterior
			Art.22.2.d) Ampliaciones del 22.1.ac) LPPTOS podrán financiarse mediante generación de créditos con cargo al FLA extraordinario.	CONSELLERIA HACIENDA previa autorización CONSELL

ART. 49	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	a) NO con cargo a los créditos para gastos de personal, a menos que se justifique que la cantidad no está afectada a obligación alguna de pago, ni va a estarlo durante lo que reste de ejercicio, ni se ve afectado el régimen retributivo fijado en la correspondiente ley de Presupuestos. b) NO desde créditos para operaciones financieras al resto de los créditos. c) NO desde créditos para operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes. <i>Excepción</i> : cuando se quiera dotar crédito para el funcionamiento de nuevas inversiones o para operaciones corrientes que afecten a servicios públicos fundamentales. d) NO minorarán créditos extraordinarios o créditos que se hayan suplementado en el ejercicio. Esto no afectará a créditos de la sección deuda pública. - NO podrán realizarse transferencias de crédito que minoren los créditos para gastos destinados a subvenciones de carácter nominativo, a menos que, por cualquier causa, haya decaído el derecho a su percepción. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 39.5 de esta ley, - NO podrán realizarse transferencias para dotar o incrementar crédito destinado a subvenciones de carácter nominativo. Lo anterior no afectará a las transferencias que afecten a aportaciones al SP INSTRUMENTAL. - Las limitaciones previstas en el apartado 1 del presente artículo NO serán aplicables a aquellas modificaciones que tengan por objeto correcta imputación de los créditos.	Ver los artículo 23, 24 y 25 de la Ley de Presupuestos 2024										
ART. 50	GENERACIONES DE CREDITO Y ANULACIONES Admon. GV.	La generación sólo podrá realizarse cuando se hayan efectuado los correspondientes ingresos que la justifican. No obstante, la generación como consecuencia de los supuestos previstos en las letras a, b y c del apartado anterior podrá realizarse una vez efectuado el reconocimiento del derecho o cuando exista un compromiso firme de aportación. En el caso de los supuestos de las letras e, f, g, h e i las generaciones únicamente podrán realizarse para la cobertura de gastos de ejercicios anteriores. No obstante lo anterior, en el supuesto previsto en las letras f y g la generación podrá realizarse, igualmente, en créditos correspondientes a operaciones de la misma naturaleza económica. La conselleria con competencias en materia de hacienda podrá aprobar las correspondientes <u>ANULACIONES DE CRÉDITO</u>, en el caso de créditos financiados con recursos finalistas cuya cuantía efectiva resulte inferior a la prevista en los presupuestos	<table><tr><td>a) Aportaciones del Estado o de cualquiera de los sujetos que conforman su sector público, de la Unión Europea u otros....</td><td rowspan="9">En principio a la CONSELLERIA HACIENDA, si es que en virtud del artículo 23 de la Ley de Presupuestos no le correspondiera al CONSELL</td></tr><tr><td>b) Aportaciones de la Administración de la GV a los OOAA a las entidades con presupuesto limitativo, así como de los distintos sujetos que conforman su SPI a la Administración de la GV,</td></tr><tr><td>GV por otras administraciones públicas, sus organismos o instituciones ...</td></tr><tr><td>d) Recursos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas.</td></tr><tr><td>e) Ventas de bienes y prestación de servicios.</td></tr><tr><td>f) Enajenaciones de inmovilizado.</td></tr><tr><td>g) Reembolsos de préstamos.</td></tr><tr><td>h) Los excesos de recaudación o de ingresos por otros conceptos respecto de la estimación inicial prevista en el estado de ingresos.</td></tr><tr><td>i) Ingresos obtenidos por reintegros de pagos indebidos de presupuestos cerrados.</td></tr></table>	a) Aportaciones del Estado o de cualquiera de los sujetos que conforman su sector público, de la Unión Europea u otros....	En principio a la CONSELLERIA HACIENDA, si es que en virtud del artículo 23 de la Ley de Presupuestos no le correspondiera al CONSELL	b) Aportaciones de la Administración de la GV a los OOAA a las entidades con presupuesto limitativo, así como de los distintos sujetos que conforman su SPI a la Administración de la GV,	GV por otras administraciones públicas, sus organismos o instituciones ...	d) Recursos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas.	e) Ventas de bienes y prestación de servicios.	f) Enajenaciones de inmovilizado.	g) Reembolsos de préstamos.	h) Los excesos de recaudación o de ingresos por otros conceptos respecto de la estimación inicial prevista en el estado de ingresos.	i) Ingresos obtenidos por reintegros de pagos indebidos de presupuestos cerrados.
a) Aportaciones del Estado o de cualquiera de los sujetos que conforman su sector público, de la Unión Europea u otros....	En principio a la CONSELLERIA HACIENDA, si es que en virtud del artículo 23 de la Ley de Presupuestos no le correspondiera al CONSELL												
b) Aportaciones de la Administración de la GV a los OOAA a las entidades con presupuesto limitativo, así como de los distintos sujetos que conforman su SPI a la Administración de la GV,													
GV por otras administraciones públicas, sus organismos o instituciones ...													
d) Recursos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas.													
e) Ventas de bienes y prestación de servicios.													
f) Enajenaciones de inmovilizado.													
g) Reembolsos de préstamos.													
h) Los excesos de recaudación o de ingresos por otros conceptos respecto de la estimación inicial prevista en el estado de ingresos.													
i) Ingresos obtenidos por reintegros de pagos indebidos de presupuestos cerrados.													
ART.21.3	También constituyen modificaciones presupuestarias:	1) Las producidas en la relación de <u>objetivos de los programas</u> aprobados en el presupuesto. 2) La inclusión o supresión de <u>líneas de subvención o transferencias</u>, así como la variación de sus importes previstos y los datos esenciales de las mismas. 3) La inclusión o supresión de <u>proyectos en el anexo de inversiones reales y en los de activos y pasivos financieros</u>. 4) La variación de los importes previstos en los <u>proyectos de operaciones financieras</u>. 5) La variación de los importes previstos en los <u>fondos finalistas</u>.											

Artículo 26 de la Ley de Presupuestos indica la competencia para autorizar las modificaciones presupuestarias en el ámbito del sector público instrumental

NORMAS PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Y COMPETENCIAS EN LAS LEYES DE PRESUPUESTOS ANUALES

Son las variaciones que pueden autorizarse en los créditos que figuran en los estados de gastos aprobados en las correspondientes leyes de presupuestos, para adecuarlos a necesidades que se produzcan durante su ejecución. Únicamente pueden autorizarse modificaciones en los casos y previo cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa vigente. Las modificaciones de crédito recogidas en **Ley 1/2015 (artículos 44 al 50)** son: **incorporaciones de crédito, créditos extraordinarios y suplementos de crédito, ampliaciones de crédito, transferencias de crédito y generaciones y anulaciones de crédito**.

Anualmente, la ley de presupuestos establecerá los órganos competentes.

Persona titular de la **C.HACIENDA** establecerá el procedimiento a seguir en la tramitación de los expedientes de modificación de crédito.

Si afectan a la Administración de la Generalitat o a sus OOAA, **deberán ser informadas por las intervenciones delegadas o por la Intervención General de la Generalitat** e indicar expresamente los programas, servicios y créditos presupuestarios afectados por la misma, así como las razones que las justifiquen y la incidencia, en su caso, en la consecución de los objetivos de los programas previstos en los presupuestos de cada ejercicio y en los escenarios presupuestarios plurianuales.

Persona titular de la C.HACIENDA podrá acordar las modificaciones técnicas en la estructura, contenido y distribución de los créditos del presupuesto siempre que no suponga un incremento en la cuantía global de las dotaciones autorizadas durante el ejercicio corriente y que se deriven de las variaciones orgánicas aprobadas por los órganos competentes.

Se publicarán en el **DOGV**

Según artículo 21 Ley de Presupuestos de la GV, constituyen modificaciones presupuestarias: a) Las de las **consignaciones** de los créditos de los respectivos programas del presupuesto. b) Las producidas en la relación de **objetivos** de los programas aprobados en el presupuesto. c) La **inclusión o supresión de líneas** de subvención o transferencias, así como la variación de sus importes previstos y los datos esenciales de las mismas. d) La **inclusión o supresión de proyectos** en el anexo de inversiones reales y en los de activos y pasivos financieros. e) La **variación de los importes previstos en los proyectos de operaciones financieras**. f) La **variación de los importes previstos en los fondos finalistas**.

INFORMES DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO serán informadas por las **intervenciones delegadas**, requiriéndose adicionalmente el informe de la **Intervención General** en aquellos supuestos en los que el Consell sea el órgano competente para su autorización. Las que se inicien de oficio por la C.HACIENDA, conforme a lo dispuesto en el artículo 28.1 del Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat, serán **informadas exclusivamente por la Intervención General** cualquiera que sea el órgano competente para su autorización.

5. En el ámbito de la Administración de la Generalitat, la **ejecución** de las modificaciones presupuestarias corresponderá, en todo caso, al órgano de nivel directivo que tenga asignadas las **competencias en materia de presupuestos de la Generalitat**.

2.7. TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT Y EN LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

ARTÍCULO 21.4 DE LA LEY DE PRESUPUESTOS

INFORMES DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO serán informadas por las **intervenciones delegadas**, requiriéndose adicionalmente el informe de la **Intervención General** en aquellos supuestos en los que el Consell sea el órgano competente para su autorización. Las que se inicien de oficio por la C.HACIENDA, conforme a lo dispuesto en el artículo 28.1 del Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat, serán **informadas exclusivamente por la Intervención General** cualquiera que sea el órgano competente para su autorización.

ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE PRESUPUESTOS “De la tramitación de las modificaciones de crédito ante la C.HACIENDA”

Las subsecretarías u órganos asimilables remitirán a la DGP las propuestas de modificación de créditos. Si se pretende minorar crédito se aportarán los RC.

C.HACIENDA podrá iniciar de oficio las modificaciones de crédito que considere necesarias, que serán informadas por la Intervención General de la Generalitat.

Los expedientes contendrán necesariamente:

- a) **Propuesta de la persona titular de la conselleria o autoridad** en quien hubiese delegado reglamentariamente, debiendo quedar identificados, al menos, el tipo de modificación y los importes globales por capítulo y programa afectados. En el caso de OOAA la propuesta será de la persona que ocupe la Presidencia o, en su caso, la persona que ostente la Dirección General de la entidad.
- b) **Informe del órgano administrativo competente en materia presupuestaria** 2.º Cuando se trate de minoración de gastos, se justificará su disponibilidad por la inexistencia de compromisos pendientes o la no vinculación a financiación condicionada.
- c) **Informe de la Intervención Delegada** en la conselleria u organismo autónomo proponente.

ARTÍCULO 51 LEY 1/2015: ANTICIPOS DE TESORERÍA.

1. Con **carácter excepcional**, el Consell, a propuesta de C.HACIENDA, podrá conceder anticipos de tesorería para **atender gastos inaplazables, con el límite máximo en cada ejercicio del 1 % de los créditos autorizados** a la Administración de la Generalitat por la Ley de presupuestos, en los siguientes casos:

- a) Una vez aprobado por el Consell el proyecto de concesión de créditos extraordinarios o de suplementos de crédito.
- b) Cuando se hubiera promulgado una norma con rango de ley por la que se establezcan obligaciones cuyo cumplimiento exija la concesión de crédito extraordinario o suplemento de crédito.

ARTÍCULO 40. COMPROMISOS DE CARÁCTER PLURIANUAL

.....

5. Cuando el **gasto esté total o parcialmente financiado con fondos del Estado o con fondos procedentes de la Unión Europea**, las anualidades a que puede extenderse el mismo, así como los porcentajes, vendrán determinadas por las normas fijadas por la administración financiadora, sin que les sean de aplicación, en tales supuestos, las limitaciones a que se refiere el apartado tercero de este artículo. A tal efecto, los compromisos de gastos a que se refiere el presente párrafo no computarán en el crédito vinculante a los efectos de la aplicación de los límites a que hace referencia el mencionado apartado tercero.

6. En todo caso, los gastos a que se refiere el presente artículo se especificarán en los escenarios presupuestarios plurianuales y deberán ser objeto de adecuada e independiente contabilización.

7. No podrán adquirirse compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros cuando se trate de subvenciones a las que resulte de aplicación lo previsto en el artículo 168.1A de esta ley.

No será aplicable a lo dispuesto en este párrafo, a los convenios en materia de vivienda que se deriven de los planes estatales de viviendas y que tendrán la vigencia de estos, incluidas sus adicciones y prórrogas.

8. Cuando por causas justificadas se pusieran de manifiesto **desajustes** entre las anualidades previstas en el contrato, o en el convenio de colaboración, o en la resolución de concesión, y la realidad económica que su ejecución exigiese, se **PODRÁN REAJUSTAR LAS ANUALIDADES**, siempre que los remanentes crediticios lo permitan. Los reajustes se acordarán por el Consell, a propuesta del titular del órgano que tenga atribuidas las competencias en materia de hacienda.

En cualquier caso, y en lo que afecta al pago del precio de los contratos según la normativa vigente en materia de contratación pública, las anualidades originales tendrán cobertura mediante créditos ampliables de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.1 de presente ley.

9. El procedimiento descrito en los apartados anteriores será de aplicación en el caso de los contratos de obras que se efectúen bajo la modalidad de abono total de los mismos, de acuerdo con lo previsto en la normativa de contratación del sector público.

ARTÍCULO 42. ADQUISICIONES DE INMUEBLES CON PAGO DIFERIDO.

Podrá ser **diferido el vencimiento de la obligación de pago** del precio de compra de **bienes inmuebles adquiridos directamente cuyo importe exceda de 2.000.000 de euros**, sin que, **en ningún caso, el desembolso inicial a la firma de la escritura pueda ser inferior al 25 % del precio**, pudiendo distribuirse el resto en los cuatro ejercicios siguientes dentro de las limitaciones porcentuales contenidas en el artículo 40 de esta ley, y de acuerdo con lo previsto en la normativa en materia de patrimonio».